

1001401-21.2022.8.26.0010

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Cancelamento de voo

Magistrado: Carla Zoéga Andreatta Coelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional X - Ipiranga

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... de readequação da malha por intenso tráfego aéreo, que seria excludente de sua responsabilidade, disso não fez prova, ônus que era seu. E a prova era simples, bastava a Ré comprovar que não sofreu penalidade da ANAC em razão do cancelamento do voo (documento de fácil obtenção na internet, pelo histórico de voos, que não veio aos autos). Tem-se, portanto, que o cancelamento foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional X - IPIRANGA

1ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA AGOSTINHO GOMES, 1455 - SÃO PAULO/SP - CEP 04206-000

EMAIL:ipirangajec@tjsp.jus.br, telefone (11) 2063 87 63

Horário de atendimento ao público: das 12:30 às 18:00 horas.

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo Digital:

1001401-21.2022.8.26.0010

Autor(a):

Mariana Rodrigues, RG 44.231.331-7 , CPF 329.754.978-57, acompanhada de advogada, Dra. Lívia Maria Rodrigues Galesso, OAB/SP 292.926, Procuração às fls. 17.

Réu(Ré):

GOL Linhas Aéreas S.A., representada por preposta, Vanessa Maffei Martins Ramos, CPF 140.332.097-78 , carta de preposição COM poderes para transigir às fls.84 , desacompanhado de advogado.

Data da audiência:

07/06/2022 às 14:00h

Audiência realizada de forma virtual, conforme art. 22, parágrafo 2º, da Lei nº 9099/95, através do Microsoft Teams. As partes foram alertadas da gravação da audiência e a ela consentiram com sua presença ao ato. A gravação da audiência será disponibilizada nos autos, logo após conclusão da conversão e importação no sistema SAJ.

Apregoados, verificou-se a presença das partes, conforme acima certificado. Aberta a audiência às 14:00 horas, INICIADOS OS TRABALHOS sob a presidência da MMA. Juíza de Direito, Dra. Carla Zoéga Andreatta Coelho (que assina digitalmente a ata), a tentativa de conciliação restou infrutífera. Defesa(s) já juntadas às fls. 74/83. As partes disseram não ter prova a produzir em audiência de instrução e julgamento. A Seguir, a MMA. Juíza de Direito Carla Zoéga Andreatta Coelho convolou a audiência de tentativa de conciliação em instrução e julgamento e proferiu a seguinte sentença: "Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9099/95. A ação é parcialmente procedente. A Ré, em sua defesa, não impugna os fatos narrados na inicial e nem faz prova de que prestou assistência à Autora. Incontroverso, portanto, que o voo foi cancelado, que a Autora gastou os valores indicados na inicial. Entretanto, pese a alegação da Ré de readequação da malha por intenso tráfego aéreo, que seria excludente de sua responsabilidade, disso não fez prova, ônus que era seu. E a prova era simples, bastava a Ré comprovar que não sofreu penalidade da ANAC em razão do cancelamento do voo (documento de fácil obtenção na

internet, pelo histórico de vôos, que não veio aos autos). Tem-se, portanto, que o cancelamento foi unilateral e injustificado, o que estabelece nexo causal com o prejuízo material da Autora. Quanto ao dano moral, este ocorre in re ipsa. Razoável que um homem médio, em viagem, conheça aborrecimento e desgaste psíquico exacerbados no descumprimento injustificado do contrato de transporte aéreo, que envolve responsabilidade objetiva do transportador. O dano moral, para este caso, é notório e por isso independe de prova (art. 374, I, do Código de Processo Civil). Partindo destas premissas, e do precedente contido no julgamento do Agravo Regimental tirado no Resp 27.554/PB, julgado em 06.10.2011 pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em que o Ministro Massami Uyeda entendeu suficiente a indenização de R\$ 8.000,00 para compensar a parte pelo aborrecimento causado pelo cancelamento de voo sem notícias da data da re-acomodação do passageiro, tenho que, neste caso concreto, valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) seja justo para as finalidades da indenização pelo dano moral, acima expostas, donde reputo excessivo o valor requerido na inicial. Pelo exposto, e nos termos da fundamentação supra, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar as Rés, solidariamente, a: a) ressarcir a Autora do dano material sofrido, pagando-lhe a quantia de R\$ 301,27 (trezentos e um reais e vinte e sete centavos), com correção monetária calculada pela tabela prática do E. TJ-SP e com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o ilícito civil (janeiro de 2022); B) indenizar os danos morais experimentados pela Autora, pagando-lhe R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Nos termos das Súmulas nºs 54 e 362 do E. Superior Tribunal de Justiça, para a indenização por dano moral, o termo inicial para cômputo de juros (1% ao mês) é a data do ilícito (janeiro de 2022) e da correção monetária (tabela prática do E. TJ-SP) é a do arbitramento da indenização (junho de 2022). Extingo o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil). Sem custas ou honorários. Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de 10 (DEZ) dias, contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e deverá vir acompanhado do preparo, recolhimento feito nas 48 horas seguintes à interposição (independentemente de intimação para tal fim), não havendo prazo suplementar para sua apresentação ou complementação. O valor do preparo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003, regulamentada pelos Provimentos CSM nº 831 e 833, ambos de 2004, englobando as custas do próprio recurso e ainda aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição corresponde, em São Paulo, a 5% do valor da causa, respeitado o mínimo de 10 UFESPs. No caso de condenação, tal como na presente hipótese, porém, deve se entender em 1% do valor da causa, visto ser este o valor que seria pago em 1º grau de jurisdição, havendo sido dispensado, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, desde que não seja inferior a 5 UFESPs, acrescido de 4% sobre o valor da condenação, também respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs, tudo nos termos do art. 4º, incisos I e II e parágrafo primeiro e segundo, da Lei supra citada, o que resulta no valor de R\$ 319,70 (Código da Receita 230-6 Imposto Estadual). Para fins de execução da sentença: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 523, parágrafo 1º, primeira parte, do Código de Processo Civil, nos termos do Enunciado Uniforme de nº 38 do Estado de São Paulo, aprovado pelo Conselho Supervisor dos Juizados Especiais Cíveis. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do descumprimento da obrigação fixada em sentença, a parte credora deverá requerer o início da execução. A parte assistida por advogado deverá apresentar planilha de cálculo com a multa de 10% do artigo 523, parágrafo 1º, primeira parte, do Código de Processo Civil. Defiro, desde já, o encaminhamento dos autos ao Contador para elaboração do cálculo, no caso da parte desassistida por advogado." NADA MAIS. São Paulo, 07/06/2022.